

한전KDN(주) 상임감사

경고요구 및 통보

제 목 유연근무제 근무시간 및 일반보안 미준수

소 관 부 서 □□□□□□□원

조 치 부 서 ①□□□□□□□원, ②■■■■■실(♣♣♣♣부), ③▲▲▲▲처(♠♠부)

구 분 인사관리(복무)

내 용

1. 업무 개요

회사는 근로기준법의 취지에 따라 임직원의 취업에 관한 「취업규칙 규정」을 두고 있으며, 일과 가정의 양립이 가능한 가족 중심 문화 구현 및 자율적이고 창의적인 업무수행이 가능하도록 유연근무제를 시행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2.1.1(직원의 의무) 1)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 준수하여야 하며, 2.2.1(근무시간) 5)에 따르면 회사는 업무상 필요에 따라 근로기준법에서 정한 탄력적 근로시간제를 도입할 수 있다고 규정되어 있다. 이에 회사는 「유연근무제운영 절차서」에 따라 탄력근무제¹⁾를 시행하고 있으며, 3.2(탄력근무제)에 따르면 탄력근무제 종류는 시차출퇴근²⁾, 근무시간선택³⁾등으로 구분되어 있다.

1) 탄력근무제: 1주 40시간 근무하되 출퇴근시각, 근무시간, 근무일을 자율적으로 조정

2) 시차출퇴근: 1주 5일 근무, 1일 8시간 근무체제를 유지하며 출근시각을 자율적으로 선택

3) 근무시간선택: 1주 5일 근무, 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간을 자율적으로 선택하는 제도

그리고 같은 절차서 4.2(탄력근무제 운영절차)에 따르면 근무시간선택은 1일 근무시간을 최소 4시간에서 10시간까지 선택할 수 있고, 1주일에 최대 7시간까지 조정 가능하며, 1주일 근무시간 정산 기준은 40시간⁴⁾으로 명시하고 있으며, 5.(출퇴근 관리 철저)에 따르면 유연근무제를 시행하는 직원의 소속 부서장은 출퇴근 및 복무점검 관리에 만전을 기하여야 한다고 명시되어 있다.

한편 「일반보안절차서」 6.시설보안 3)항에 따르면 출입증을 타인에게 대여하거나 양도할 수 없다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

신고인의 신고 내용을 바탕으로 감사대상기간(20XX. X. X.~20XX. X. XX.)동안 □□□□□□□원 ♥♥♥♥♥♥부 ○○○ 부장(이하 “○○○”이라 한다)의 근태를 확인할 수 있는 객관적인 자료⁵⁾와 문답을 토대로 ○○○의 제 규정 준수 여부 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 근무시간 미준수

○○○의 근무시간 및 출입기록을 확인한 결과 [표 1]과 같이 감사대상기간 동안 종업시간을 총 ×회 위반한 것으로 확인되었다.

[표 1] 감사대상자 근무시간 미준수 현황

근무일자	근무시간	실 종업시간	위반시간	위반 사유
'XX.XX.XX.(화)	08:30~18:30	00:00	00분	상급자 및 동료와의 만찬 참석
'XX.XX.XX.(화)	08:30~18:30	00:00	00분	상급자 및 동료와의 만찬 참석
'XX.XX.XX.(수)	08:30~18:30	00:00	00분	상급자 및 동료와의 만찬 참석
'XX.XX.XX.(월)	08:30~18:30	00:00	00분	사업부서와 기술교류회 후 만찬 참석
'XX.XX.XX.(화)	08:30~18:30	00:00	00분	외부기관과 업무협의 후 만찬 참석
'XX.XX.XX.(월)	08:30~18:30	00:00	00분	□□□□□□원 보직자 만찬 참석

자료: 확인서, 문답서 내용 재구성

4) 기준은 1주일이나 불가피한 경우 2주까지 허용하며, 2주의 총 근로시간은 80시간으로 정산한다.

5) 본사사육(연구동 포함) 입출입 기록, CCTV 정보, PC 사내망 접속기록

나. 일반보안 미준수

○○○은 퇴근을 목적으로 본사 사옥(연구동)을 나가기 위해 ×층 스피드게이트를 통과할 때, [표 2]와 같이 본인의 사원증(모바일 출입증 포함)을 사용하지 않고 다른 직원의 출입 TAG 후 통과하거나 앞선 직원을 뒤따라 통과하는 방식으로 감사대상 기간 동안 출입절차를 총×회 위반한 사실이 확인되었다.

[표 2] 본사 연구동 출입보안 미준수

날 짜	출입절차 위반 행위
20××. ×. ××.(월)	본인 소유 사원증을 사용하지 않고 타 직원 사원증으로 스피드게이트 통과
20××. ×. ××.(월)	본인 소유 사원증을 사용하지 않고 앞선 직원을 뒤따라 스피드게이트 통과

자료: CCTV영상 확인

○○○은 부서장으로서 소속직원들의 근무기강 모범을 보여야 하는 직책에 있지만 정작 본인은 회사 상급자 또는 업무 관련자들과 만찬 참석 사유로 근무시간을 미준수한 것은 업무와 관련성이 있다고 하더라도 위반행위가 정당화될 수 없다. 그리고 과거 동일 사례⁶⁾로 신고된 감사 지적 조치를 받았음에도 시정되지 않은 점과 본사 사옥 출입절차를 미준수한 사실에 대한 책임이 있으므로 신분상 조치가 필요하다.

관계자 의견

○○○은 근무시간을 준수하지 않는 등 복무규율·질서문란 행위 관련으로 잘못을 인정하며 반성의 뜻을 진술하였고, 이번 일을 계기로 부서 책임자로서 부하직원들에게 근무기강 모범을 보이기 위해 같은 사례가 반복되지 않도록 더욱 철저히 제 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

6) 익명신고시스템 신고(20××. ×. ××.)에 의한 약식 조사

조치할 사항

□□□□□□□원장은 근무시간 관련 규정을 보직자를 포함하여 소속직원들에게 교육하고, 직원들의 근무시간 준수 여부를 철저히 점검하기 바랍니다.(통보)

■■■■■실장은 본사 사옥 출입 시 출입절차를 철저히 준수하도록 전 직원에게 사옥 출입절차에 대해 공지하기 바랍니다.(통보)

▲▲▲▲처장은 「취업규칙 규정», 「유연근무제운영 절차서», 「일반보안 절차서」를 미준수한 관련자에게 “경고” 조치하기 바랍니다.(경고)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
□□□□□□□원 ♡♡♡♡♡부	×	○○○ (xxxxxxxx)	20xx. xx. ~ 현재	「취업규칙 규정」 미준수 「일반보안 절차서」 미준수	경고